

1500085-03.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Que somente começou a trabalhar no trafico para sustentar o seu vicio.

Em juízo, tornou-se revel.

Os policiais civis Wellington e Leandro, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em diligencia para apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500085-03.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-03.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERTO CARRIEL BAUMANN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ALBERTO CARRIELBAUMANN foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 07 de janeiro de 2021, às 12h30, na Rua Brusque, nº 10, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 82 (oitenta e duas) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 91 (noventa e um) Eppendorf's e 11 (onze) invólucros contendo cocaína pulverizada, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína petrificada- crack, 05 (cinco) porções de skunk, tudo com massa bruta de 411 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.65), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas. O acusado não compareceu em Juízo, apesar de intimado e tornou-se revel.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 83/86).

Perante a autoridade policial o acusado confessou os fatos. Disse que havia começado a trabalhar no mesmo dia de sua apreensão. Que ganharia de 20 a 30% por cento da venda dos entorpecentes vendidos. Que somente começou a trabalhar no tráfico para sustentar o seu vício.

Em juízo, tornou-se revel.

Os policiais civis Wellington e Leandro, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em diligência para apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de drogas. Quando chegaram no local, de longe avistaram um indivíduo em atitude suspeita e com as características informadas pelo denunciante. Observaram que os "compradores" chegavam no acusado e entregava o dinheiro e este pegava a droga que estava numa sacola e entregava ao "cliente". Procederam a sua abordagem. Em uma pochete portada pelo acusado foram localizados 82 invólucros plásticos contendo "maconha", 101 invólucros plásticos contendo "cocaína", 55 invólucros plásticos contendo "crack", 05 invólucros plásticos contendo "skunk", e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas miúdas. Questionado, o acusado confessou a prática do tráfico naquele local. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Resta claro que ambos os policiais narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos, acrescentando que não conheciam o acusado até a data de sua apreensão. Ademais, o acusado confessou a traficância no local. Logo, analisados todos estes aspectos a prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: i) a abordagem do acusado em decorrência da apuração de uma denúncia anônima, ii) sua confissão em sede policial e, iii) a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (82 invólucros plásticos contendo "maconha", 101 invólucros plásticos contendo "cocaína", 55 invólucros plásticos contendo "crack", 05 invólucros plásticos contendo "skunk"), além da quantia em dinheiro (R\$ 20,00) em notas miúdas; tudo somado, não autoriza qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse do réu e destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação para o delito de porte de substância ou absolvição.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, , não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor.

É certo que a quantidade de drogas apreendidas (82 invólucros plásticos contendo "maconha", 101 invólucros plásticos contendo "cocaína", 55 invólucros plásticos contendo "crack", 05 invólucros plásticos contendo "skunk", totalizando 243 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do

art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU ALBERTO CARRIEL BAUMANN, RG: 44.184.770, Data Nascimento: 12/04/1985, filho de ALBERTO BAUMANN e SONIA REGINA CARRIEL, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

O acusado descumpriu as cautelares fixadas, assim, para resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, vedo ao acusado o apelo em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada a sentença em audiência, saem as partes intimadas.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA